

“GESTORÍA DEL AUTOMOTOR”

Prof. Dra. Mónica E. Sticconi

PRESENTACIÓN:

Dra. Mónica Evangelina Sticconi

Abogada, Egresada de la Facultad de Derecho de Rosario (Sta. Fe) con 19 años de Profesión

Especialista en Derecho Administrativo en Facultad de Derecho de Rosario (Sta. Fe)

Diplomada en el Régimen Jurídico del Automotor en UCES/AAERPA/FUCER

Autora de los Libros: “Régimen Registral Automotor” y “Compraventa y Transferencia Automotor” Editorial Juris.

Profesora en los Cursos de Formación de Mandatarios del automotor en la Universidad Abierta Interamericana (UAI) Rosario (Sta. Fe).

Entre otros antecedentes.

MODULO 1.

Régimen Registral Automotor. Normativa vigente. Identificación de los Automotores. Título de Propiedad. Distintas cédulas para circular. Cómo tramitarlas. Tramitación vía web. Registro del Automotor. Radicación del vehículo.

Desarrollo del Módulo.

1.- Régimen Registral Automotor – Normativa vigente.

Las normas jurídicas regulan nuestras conductas en sociedad y en distintos aspectos: nuestra interacción con otros (normas sobre el matrimonio, relación con los hijos, patrimonio, leyes laborales, etc.), así como también normas que reglamentan nuestra relación con el Estado (normas de funcionamiento del Estado llamadas de derecho administrativo).

Con la aparición del automotor en nuestro país, regía el Código Civil de Velez Sarfield que fuera sancionado mucho antes y, por lo tanto, no contemplaba ninguna norma relacionada a los automotores. Por lo tanto, a estos vehículos le fueron aplicables aquellos artículos que se referían a las “cosas muebles” en general.

Dra. Mónica E. Sticconi

Estudio Jurídico Especializado en Automotores

A medida que los automotores fueron evolucionando y se convirtieron en cosas de gran valor, así como también riesgosas, surgió la necesidad de establecer una normativa especial que los contemplara.

Así nace el llamado Régimen Jurídico del Automotor (RJA). Se trata del **Decreto Ley 6582/1958** que resultaba ser un régimen especial aplicable solo a los “automotores”, y ésta es la normativa madre aún vigente. La sanción de este decreto implicó la creación de **Registros de la Propiedad Automotor** en todo el país, teniendo como autoridad superior a la **Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA)** que es el organismo que controla a cada registro del automotor en el país y dicta las normas por las cuales se determinan cómo serán cada uno de los trámites registrales que se presentarán en esos Registros.

Por tanto, cada uno de los trámites registrales que pueden presentarse ante los Registros del Automotor están contenidos en el llamado **Digesto de Normas Técnico Registrales (DNTR)**, y cada modificación o creación de trámites del automotor se van incorporando a este cuerpo normativo.

2.- Identificación de los Automotores.

Las normas mencionadas en el punto anterior no brindan una definición de “automotor”. Pero el RJA (Decreto Ley 6582/58) hace una enumeración de lo que se considera “automotor” y que, por lo tanto, está sujeto a registración. El Art. 5º de la norma señalada dice: *“A los efectos del presente Registro serán considerados automotores los siguientes vehículos: automóviles, camiones, inclusive los llamados tractores para semirremolque, camionetas, rurales, jeeps, furgones de reparto, ómnibus, microómnibus y colectivos, sus respectivos remolques y acoplados, todos ellos aún cuando no estuvieran carrozados, las maquinarias agrícolas incluídas tractores, cosechadoras, grúas, maquinarias viales y todas aquellas que se autopropulsen. El Poder Ejecutivo podrá disponer, por vía de reglamentación, la inclusión de otros vehículos automotores en el régimen establecido.”*

Con lo cual, y ante la pregunta de ¿qué se inscribe ante un Registro de la Propiedad Automotor? La respuesta será: todos los vehículos descriptos en el artículo 5º transcrito. No obstante, en el año 1988 se incorporó como vehículos inscribibles a los llamados “motovehículos” (ciclomotores, motocicletas, triciclos, cuatriciclos). Y posteriormente, por Ley 24.673 en el año 1996, también se incorporó a las Maquinarias Agrícolas, Viales e Industriales.

Todos estos vehículos (automotores en general, motovehículos y maquinarias agrícolas, viales e industriales) son fabricados –o terminados de fabricar- por empresas situadas en nuestro país, o bien por empresas situadas en el extranjero. Con lo cual, debemos distinguir entre automotores NACIONALES (los que se fabrican íntegramente en Argentina, o se terminan de fabricar en nuestro país), e IMPORTADOS (aquellos fabricados en el exterior y que ingresarán a nuestro país a través de las Aduanas para ser comercializados). Esta distinción no tiene relevancia respecto a los trámites registrales, ya que éstos serán exactamente iguales sean los vehículos nacionales o importados, pero la diferencia radicará quizás en algunos aranceles que percibirá el Registro (siendo, en algunos casos, más caros si se tratan de automotores importados).

Los automotores tienen elementos identificatorios de importancia, y que los distingue unos de otros, y que se van a encontrar detallados en su documentación. Así tenemos:

MARCA: Identifica al Fabricante del automotor (Ej.: la marca Fiat identifica a su fabricante, Peugeot, Chevrolet, etc.);

MODELO: Es el nombre comercial que el fabricante adopta para un determinado diseño de automotor (Ej.: Cronos es el nombre comercial de un determinado diseño fabricado por Fiat, de igual manera que Onix es el nombre comercial adoptado por Chevrolet para uno de sus diseños).

AÑO/MODELO AÑO: Este dato representa el año en el cual se terminó de fabricar un determinado automotor y, en algunos casos (modelo año) indica el año en que se lo inscribe por primera vez en el Registro Automotor.

TIPO: Indica las características funcionales de un automotor (Ej. sedan 3 puertas, sedan 4 puertas, pick up, ciclomotor, motocicleta, motonetas, etc.)

MOTOR: La “marca” del motor indicará quien es el fabricante de dicha pieza, y el Nº de motor es el código alfanumérico que lo identifica exclusivamente. El motor es uno de los elementos esenciales de un automotor que provoca su desplazamiento.

CHASIS O CUADRO: El chasis viene a ser el “esqueleto” del vehículo sobre el cual reposa la “carrocería”, aunque actualmente los fabricantes de automotores utilizan la técnica de fabricación llamada “autoportante” que significa que esqueleto y carrocería es toda una sola pieza inseparable. El llamado “cuadro” es lo mismo pero aplicable a los motovehículos. La marca del chasis o cuadro indicará quién es el fabricante. El Nº de chasis o cuadro es el código alfanumérico grabado en dicha pieza que resulta identificar exclusivamente a ese automotor.

Un vehículo sale desde su fábrica con todos estos elementos identificatorios descriptos, y que son incorporados al primer documento del automotor llamado “**Certificado de Fabricación**” (si el automotor es nacional) o “**Certificado de Importación**” (si el automotor es importado). Cabe advertir que estos documentos son actualmente “digitales”, y son indispensables para la inscripción por primera vez ante los Registros Seccionales del Automotor.

Al inscribirse el automotor por primera vez ante un Registro de la Propiedad Automotor, al vehículo se le otorgará el último elemento identificatorio, que es el **DOMINIO** (o vulgarmente llamado “patente”). Este “dominio” identificará el automotor durante toda su vida jurídica, y su código alfanumérico estará grabado en las llamadas “placas metálicas” (patentes) que deberá exhibir en la parte delantera y trasera (automotores) o solo trasera (motovehículos, acoplados) en forma obligatoria para poder circular.

3.- Registros del Automotor.

Atento a que existen tres grandes grupos de automotores (automotores en general, motovehículos y maquinarias agrícolas, viales e industriales), también encontramos tres clases de Registros de la Propiedad Automotor, a saber:

A.- **Registros de la Propiedad Automotor con competencia exclusiva en MAVI** (maquinarias agrícolas, viales e industriales): en ellos solo se inscribirán estas clases de maquinarias. (cosechadoras, tractores, acoplados agrícolas, elevadores, aplanadoras, etc.)

B.- **Registros de la Propiedad Automotor con Competencia exclusiva en Motovehículos:** en ellos solo se inscribirán los considerados “motovehículos” (motocicletas, ciclomotores, etc.)

C.- **Registros de la Propiedad Automotor:** en ellos se inscribirán todos aquellos automotores restantes (automotores, pick up, camiones, acoplados, furgones, etc.).

La DNRPA realiza una división territorial en todas las ciudades de todo el país, asignando a cada jurisdicción territorial una cantidad de Registros. Para brindar un ejemplo, en la ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe) existen 17 Registros de la Propiedad Automotor que se encargan de inscribir y recibir trámites de los automotores en general (Registro Seccional Nº 1, Nº 3, Nº 17, etc.); existen 3 Registros con competencia exclusiva en Motovehículos (Registro Seccional A, B y C) y existe 1 Registro con competencia exclusiva en MAVI. Lo mismo ocurrirá en cada una de las jurisdicciones territoriales.

La autoridad en cada Registro se denomina Encargado Titular, que cuenta con un Encargado Suplente, y son los responsables de realizar las inscripciones, registraciones y expedición de toda la documentación del automotor. Cada Registro Seccional se sustenta con los **ARANCELES** que cobran en cada uno de los trámites registrales que ingresan en ese Registro.

4.- Título del Automotor.

Para inscribir por primera vez un automotor ante un Registro Automotor, se deberá presentar el trámite registral llamado “Inscripción Inicial”. Para este trámite se utilizará, entre otros documentos, el Formulario 01D, el Certificado de Fabricación o Importación del Automotor (digital), y la Factura de compra, documentos que son entregados por el vendedor del vehículo (0km) al comprador.

Una vez que el comprador presentó el trámite de inscripción inicial, el Encargado del Registro abre el llamado “Legajo B” que se trata de la carpeta exclusiva para ese automotor, donde se registrará toda la vida jurídica del mismo y en él se asentarán todos y cada uno de los trámites que se presenten en el futuro respecto a ese vehículo. Ese Legajo B se identifica con el DOMINIO del automotor que le asigna el Encargado en la inscripción inicial.

Una vez registrado el automotor a nombre del primer dueño (de ahora en más lo llamaremos “titular registral”) en el Legajo B, el Encargado del Registro expedirá el TITULO DEL AUTOMOTOR.

Este documento es el que representa el DERECHO DE PROPIEDAD de la persona. Acredita quien es el dueño del vehículo y tan solo eso. No es un documento que sirva para circular.

Actualmente, el título del automotor es un documento DIGITAL que se descarga desde la web de la DNRPA (www.dnrpa.gov.ar) a través del llamado CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN DE TÍTULO (CAT).

Esa CAT contiene los datos necesarios para que el propietario pueda descargar en su computadora, o directamente imprimir el Título Digital del Automotor. Por tanto, al realizarse la inscripción inicial, el Encargado enviará al correo electrónico del comprador (titular registral) el CAT para que pueda descargar su título. El titular solo cuenta con 90 días para descargar este documento, ya que de no hacerlo en ese plazo deberá solicitar al Registro Seccional un nuevo CAT.

Si el titular registral no ha descargado oportunamente su título, o bien ha extraviado el CAT, deberá solicitar un “RECUPERO DE CAT”, que es el trámite por el cual se le solicita al Registro que expida el nuevo CAT. Este trámite de recupero de CAT se realiza a través de la web de DNRPA, en forma gratuita, y con turno. Una vez realizada la carga del trámite y obtenido el turno, el titular registral deberá concurrir a la sede del Registro, con su DNI, ya que deberá firmar en el Legajo del automotor. Este trámite no puede ser delegado a un gestor o mandatario, ya que es un trámite personal del titular.

5.- Cédulas de Identificación del Automotor – Distintas Cédulas – Cómo tramitarlas.

A.- **CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DEL AUTOMOTOR:** Con la inscripción inicial del automotor, el Encargado del Registro también expedirá al titular registral la llamada “cédula de identificación” (en el lenguaje general “tarjeta verde”). Este documento es el que **HABILITA A CIRCULAR AL TITULAR REGISTRAL**. Es obligatorio, entonces, que el titular que circule porte esta cédula ya que es un requisito ineludible exigido también por la Ley Nacional de Tránsito 24449.

Esta cédula contiene los datos del automotor y los datos del titular y debe ser exhibida ante las autoridades de control de tránsito que así lo requieran. Cuenta con un plazo de vigencia de 1 año, pero este plazo no debe interesarle al titular registral ya que éste podrá circular aún cuando la cédula se encuentre vencida.

¿Por qué cuenta con vencimiento la cédula? Porque cualquier tercero (no titular) podrá circular con el vehículo portando la cédula MIENTRAS NO ESTÉ VENCIDA. Con lo cual, si ya se encontrare vencida, ninguna otra persona que no fuera su titular podrá circular con ese automotor.

DUPLICADO DE CÉDULA: Cuando la cédula de titular se encuentre muy deteriorada, o bien cuando se haya extraviado, o robado, se podrá solicitar al Registro Seccional un “duplicado”.

Para este trámite se deberá presentar: a) Formulario 02, que debe llevar la firma certificada del titular registral; b) Título del Automotor; c) si se solicita el duplicado por el deterioro de la cédula, se presentará la cédula deteriorada; si se solicita el duplicado por la pérdida o robo, se acompañará una declaración jurada de extravío o denuncia policial (en algunas provincias exigen que se realice denuncia policial y en otras tan solo una declaración jurada).

Si el duplicado de cédula se realiza por medio de la web: A) ingresar a la web www.dnrpa.gov.ar, luego “trámites online”, y en “tipo de trámite” seleccionar “Duplicado de Cédula”; B) se realizará la carga de los datos que solicita el sistema; C) se obtendrá el turno correspondiente para que el titular registral concorra al Registro para firmar, portando su DNI y la restante documentación descripta en el párrafo anterior.

Se debe advertir que, una vez presentado el trámite registral, el Encargado expedirá el informe de infracciones de tránsito. Si de dicho informe surgieren multas (Form. 13), el usuario podrá abonarlas o negarse a abonar.

Una vez procesado el trámite, el peticionario retirará la nueva cédula de identificación y el Form. 13 referido a las multas.

B.- CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN PARA AUTORIZADO A CONDUCIR: Esta cédula puede ser solicitada por un titular registral especialmente con el fin de autorizar a una tercera persona (no titular) para que pueda circular legalmente con su automotor. Al igual que la cédula de identificación, esta cédula para autorizado a conducir (llamada vulgarmente “azul”) es el documento idóneo y necesario para circular. No tiene vencimiento alguno para el autorizado pero puede ser revocada por el titular registral.

Trámite Registral de Solicitud de Cédula para Autorizado a Conducir: Para que el titular registral pueda peticionar esta cédula, deberá concurrir al Registro Seccional acompañando: 1) Formulario 02 con la firma del titular registral debidamente certificada, colocando en “declaraciones” la expresión: “solicito cédula de identificación para autorizado a conducir”; 2) declaración jurada en la que conste los nombres y apellidos y números de DNI de las personas a las que autorizará y para las que pide la cédula, que será también firmada por el titular, con la correspondiente certificación de firmas.

Otra forma de peticionar estas cédulas será a través de la web de DNRPA, ingresando a “trámites online”, y en Tipo de Trámite seleccionar “Expedición de Cédula para Autorizado a Conducir”. Allí se cargarán los datos que el sistema solicita y se obtendrá el turno correspondiente para concurrir al Registro. El día del turno deberá presentarse el titular registral, con su DNI para la firma, y acompañando la declaración jurada en la que consten los datos de las personas autorizadas. En este caso NO se peticionará el informe de infracciones de tránsito.

6.- Radicación del Automotor.

Por último, debe analizarse en qué Registro Seccional debe inscribirse por primera vez y si al efectuarse una posterior transferencia ese registro cambiará.

La competencia de un Registro Seccional para recibir un determinado trámite registral de un automotor SIEMPRE SE DETERMINA POR EL DOMICILIO DEL COMPRADOR.

En consecuencia, para determinar en qué Registro debe presentarse una inscripción inicial (recordemos que se trata de la inscripción de un automotor por primera vez), debe tenerse en cuenta el domicilio del comprador declarado en su Documento Nacional de Identidad.

El usuario podrá tomar conocimiento de cuál de los Registros es competente, consultando en la web de DNRPA (www.dnrpa.gov.ar) ingresando a la sección “Consultas” y seguidamente a “Radicación por Domicilio”. El sistema le irá solicitando determinados datos que el usuario deberá completar (domicilio), y la web le informará ante qué registro deberá presentarse el trámite.

Una vez inscripto el automotor ante ese Registro competente, ya podemos comenzar a decir “REGISTRO DE RADICACIÓN”, tratándose entonces de aquel registro que tiene el Legajo B de dicho vehículo.

¿Qué sucedería si varias personas adquieren un automotor y tienen domicilios de distintas ciudades o provincias diferentes? El usuario podrá elegir a cuál de los Registros competentes quedará radicado el automotor. Esa elección podrá realizarse consignando en el primer lugar del Form. 01D (parte compradora) a la persona con el domicilio en el cual se pretende que quede radicado.

En principio, el Registro no variará salvo que posteriormente a su primera radicación se deba presentar una transferencia cuyo comprador tenga domicilio en otra jurisdicción registral u otra Provincia. En ese caso el Registro Seccional cambiará, ya que se producirá lo que se denomina “cambio de radicación”, tema que trataremos en otro módulo.